

0007634-30.2012.8.26.0001

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... envolveu-se em dois novos delitos de roubo majorados, no ano de 2019 (certidão de fls. 715/718), pelos quais foi condenado definitivamente, a demonstrar que representa risco à ordem pública. Ademais, a custódia cautelar faz-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a decisão condenatória ora proferida, com imposição de elevada reprimenda, inexistindo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007634-30.2012.8.26.0001 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007634-30.2012.8.26.0001

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 355/2012 - 45º Distrito Policial - Vila Brasilândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edgar Croci de Oliveira

Vistos.

EDGAR CROCI DE OLIVEIRA, vulgo "Rato", já qualificado nos autos, foi PRONUNCIADO, consoante sentença de fls. 580/584, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV (vítima Donald), no artigo 121, § 2º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II (vítima Karine) e no artigo 121, § 2º, inciso IV e parágrafo 4º, segunda parte (idade da vítima) c.c. artigo 14, inciso II (vítima Marcelo), todos do Código Penal, pois, segundo a acusação, no dia 12 de janeiro de 2012, por volta das 21h55min, na Rua

João Pinto de Oliveira, altura do número 337, Jardim Guarani, nesta Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios com EDILSON GALDINO DOS SANTOS, vulgo "Pitbull" (correu cujo processo está suspenso nos termos do artigo 366 do CPP - fls. 440/443, item 1), ambos se valendo de recurso que dificultou a defesa das vítimas, desferiu disparos de arma de fogo contra Donald Dias, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 112/114, que foram a causa de sua morte, além de ter disparado contra as vítimas Karine Rodrigues da Silva e Marcelo Flamini Dias, as quais suportaram os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delitos de fls. 354/355 e 350/352, respectivamente, não consumando os crimes por circunstâncias alheias às suas vontades.

Submetido a julgamento nesta data, o Egrégio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, por maioria de votos (art. 489 do CPP), acolhendo a tese sustentada pela acusação em plenário, quanto à primeira série, afeta ao crime de homicídio consumado (vítima Donald Dias), reconheceu a materialidade do fato e o nexó causal entre as lesões e o resultado morte, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Em seguida, os Senhores Jurados reconheceram a autoria dos fatos pelo réu, respondendo de forma positiva ao segundo quesito. Após, votaram "não" ao quesito afeto à absolvição do acusado e, por fim, reconheceram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após, quanto às duas séries subsequentes, relativas aos crimes de homicídios tentados, tendo como vítimas Karine Rodrigues da Silva e Marcelo Flamini Dias, os Senhores Jurados reconheceram a materialidade dos fatos, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito de ambas as séries. Em seguida, responderam de forma positiva aos quesitos da autoria e do ânimo homicida das duas séries. Ademais, votaram "não" ao quesito relativo à absolvição do réu e "sim" ao quesito afeto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ademais, especificamente quanto à terceira série de quesitos, foi reconhecida a causa de aumento de pena referente à idade da vítima Marcelo.

Deste modo, reconheceu o Colendo Conselho de Sentença que o réu praticou três homicídios qualificados, um consumado e dois tentados, um desses ainda com causa de aumento de pena.

Passo, portanto, a dosar a pena, de acordo com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

Crime de homicídio qualificado consumado - vítima Donald

Na primeira fase de aplicação da pena, considerando os parâmetros judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado, à época dos fatos, era primário, conforme folha de antecedentes criminais de fls. 710/714 e certidão de fls. 715/718.

Por outro lado, as circunstâncias e consequências do crime devem ser sopesadas. Afinal, réu e comparsa passaram a atirar contra a vítima fatal, quando ela estava no interior do veículo Astra, acompanhada de sua família, composta por sua esposa e quatro filhos, todos menores de idade, um recém-nascido, inclusive, como esclarecido pela testemunha protegida hoje em plenário. Tais pessoas vivenciaram verdadeira cena de horror, ao presenciar a morte do pai/esposo, gerando-lhes um pânico imediato. Ainda, como esclarecido pela mesma testemunha, a família da vítima fatal teve que se mudar de Estado, para recomeçar a vida e se afastar das lembranças e receios trazidos pelos fatos.

Assim, diante de tais elementos (circunstâncias e consequências do réu), aumento a pena base em 1/6 (um sexto), que alcança 14 (catorze) anos de reclusão.

No que tange à segunda fase de dosimetria da pena, nota-se a presença da atenuante

da menoridade relativa (réu nascido em 27/04/1992), razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), que retorna ao patamar de 12 (doze) anos de reclusão (Súmula 231 do STJ).

Ademais, verifica-se que não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas na terceira fase de aplicação da reprimenda.

Crime de homicídio qualificado tentado - vítima Karine

Na primeira fase de aplicação da pena, como já exposto, em razão das circunstâncias do crime (vítima Karine atingida por projétil de arma de fogo quando estava dentro do carro conduzido pela vítima fatal quando estava na companhia de seus quatro filhos, todos menos impúberes) e consequências do delito (necessidade de mudar de casa e de Estado, para lidar com as lembranças e medos do ocorrido), aumento a pena base em 1/6 (um sexto), que alcança 14 (catorze) anos de reclusão.

Já, no que tange à segunda fase de dosimetria da pena, presente a atenuante da menoridade relativa (réu nascido em 27/04/1992), diminuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), que retorna ao patamar de 12 (doze) anos de reclusão (Súmula 231 do STJ).

No que se refere à terceira fase de dosimetria da pena, na medida em que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve e que não teve de ficar internada no hospital para onde foi socorrida, como se depreende do laudo de exame de corpo de delito de fls. 354/355, bem como analisando a dinâmica da conduta praticada, verifica-se que não houve considerável avanço do "iter criminis" - um único disparo atingiu a vítima -, de modo que, em razão da tentativa, diminuo a pena do máximo (dois terços), fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão.

Crime de homicídio qualificado tentado - vítima Marcelo

Na primeira fase de aplicação da pena, como já explanado, em razão das circunstâncias do crime (vítima Marcelo atingida por projétil de arma de fogo quando estava dentro do automóvel conduzido por seu pai - vítima fatal - quando estava na companhia de seus três irmãos e genitora) e consequências do delito (necessidade de mudar de casa e de Estado, para lidar com as lembranças e medos do ocorrido), aumento a pena base em 1/6 (um sexto), que alcança 14 (catorze) anos de reclusão.

No que se refere à segunda fase de dosimetria da pena, presente a atenuante do artigo 65, I, do CP (réu nascido em 27/04/1992), reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), que retorna ao patamar de 12 (doze) anos de reclusão (Súmula 231 do STJ).

Quanto à terceira fase de dosimetria da reprimenda, na medida em que a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave, teve que se submeter a cirurgia e ficou impossibilitada de realizar suas atividades habituais por trinta dias, como se depreende do laudo de exame de corpo de delito de fls. 350/352, bem como analisando a dinâmica da conduta praticada, verifica-se que houve relativo avanço do "iter criminis", de modo que, em razão da tentativa, diminuo a pena de ½ (metade), fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão.

Ademais, na mesma fase, diante da causa de aumento de pena descrita no parágrafo 4º, segunda parte, do artigo 121 do CP (idade da vítima Marcelo, nascido em 13/03/2005), reconhecida pelos Senhores Jurados, majoro a pena em 1/3 (um terço), que atinge 8 (oito) anos de reclusão.

Por derradeiro, aplicando-se a regra do concurso material de infrações (artigo 69 do Código Penal), porquanto praticada mais de um infração penal mediante mais de uma ação (vários disparos efetuados contra pessoas diversas que estavam no interior do veículo Astra - laudo de local de fls. 238/313), as reprimendas são somadas,

totalizando o importe de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, para os crimes dolosos contra a vida, que torno definitiva.

Considerando o montante da pena imposta (superior a oito anos de reclusão) e o fato de ser hediondo o crime de homicídio qualificado, o réu cumprirá sua pena no regime inicialmente fechado.

Além disso, diante da reprimenda aplicada e da natureza dos crimes (doloso contra a vida), não há que se cogitar na aplicação dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Ante o exposto, considerando o veredito dos jurados, CONDENO o réu EDGAR CROCI DE OLIVEIRA, vulgo "Rato", ao cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática dos crimes definidos no artigo 121, § 2º, inciso IV (vítima Donald), no artigo 121, § 2º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II (vítima Karine) e no artigo 121, § 2º, inciso IV e parágrafo 4º, segunda parte (idade da vítima) c.c. artigo 14, inciso II (vítima Marcelo), todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal (concurso material de infrações).

Nesse momento, decreto a prisão preventiva do réu, diante da condenação ora imposta pela prática de três homicídios, um consumado e dois tentados e porque, após os fatos em questão, cometidos em janeiro de 2012, envolveu-se em dois novos delitos de roubo majorados, no ano de 2019 (certidão de fls. 715/718), pelos quais foi condenado definitivamente, a demonstrar que representa risco à ordem pública. Ademais, a custódia cautelar faz-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a decisão condenatória ora proferida, com imposição de elevada reprimenda, inexistindo garantias de que solto o réu não irá fugir.

Expeça-se mandado de prisão e, oportunamente, guia de recolhimento.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados e oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei; consignando-se que, nesta oportunidade, diante da renda declarada, concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Por fim, remeta-se cópia da presente decisão ao Deecrim UR5, responsável pelo processo de execução do réu (fls. 717/718), assim como a 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (autos n. 1538695-92.2019.8.26.0224 - fls. 716).

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, às 19h24min; saindo os presentes intimados.

P. R. I. C.

São Paulo, 1º de dezembro de 2022.

FERNANDA SALVADOR VEIGA
Juíza de Direito
(assinatura digital)